Estratégia Concursos

# Aula 04

*PRF (Policial) Passo Estratégico de Direitos Humanos - Prof Vinicius Oliveira*

Autor:

**Vinicius Rodrigues de Oliveira**

19 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos

## Sumário

Introdução ..... 2

Importância do Assunto ..... 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque ..... 3

Aposta estratégica ..... 5

Questões estratégicas ..... 7

Questionário de revisão e aperfeiçoamento ..... 12

- Perguntas ..... 12
- Perguntas com respostas ..... 12

Conclusão ..... 14

- Lista de Questões Estratégicas ..... 15
- Gabarito ..... 17



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Daremos agora mais um Passo Estratégico rumo à aprovação! Hoje abordaremos o assunto **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.**

# IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO

O assunto **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos** possui um grau de incidência de **8%** nas questões analisadas, possuindo importância **MÉDIA** no contexto geral da nossa matéria, conforme o esquema de classificação a seguir:

| % de Cobrança | Importância |
|---|---|
| Até 4,9% | Baixa |
| De 5% a 9,9% | Média |
| De 10% a 19,9% | Alta |
| 20% ou mais | Muito Alta |

Vale ressaltar que as características das questões sobre o tema **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos** não nos permitiu realizar uma segmentação estatisticamente relevante do assunto.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

*A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.*

Para revisar e ficar bem preparado no assunto **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos,** você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

- Lembre-se que todos os tratados e convenções internacionais necessitam de aprovação do Congresso Nacional.

No Brasil, um tratado internacional sobre direitos humanos possui *status* normativo **infraconstitucional** e **supralegal** e torna inaplicáveis as leis com ele conflitantes, sejam elas anteriores ou posteriores ao ato de ratificação.

- Assim, a subscrição, pelo Brasil, do **Pacto de São José da Costa Rica,** que restringe a prisão civil por dívida tão somente ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, **derrogou as normas legais referentes à prisão do depositário infiel**, ainda que tal hipótese esteja prevista na Constituição Federal.

  Como consequência, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25:

  **É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda Constitucional (3/5 dos votos em 2 turnos, em cada Casa do Congresso Nacional) possuem *status* de emenda constitucional, no mesmo patamar hierárquico da Constituição Federal.

Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados sob o rito de emenda constitucional equivalem às normas constitucionais derivadas, e não originárias!

- Além disso, nada impede que os tratados de direitos humanos aprovados antes da entrada em vigor da EC nº 45/2004 passem por novo processo legislativo e adquiram *status* constitucional.

- Lembre-se que um tratado internacional sobre direitos humanos aprovado sob o rito de emenda constitucional pode ser declarado inconstitucional, tanto por vício formal quanto por vício material.

Nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos,** o **Procurador-Geral da República,** com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o **Superior Tribunal de Justiça,** em qualquer fase do inquérito ou processo, **incidente de deslocamento de competência** para a justiça federal.

- Por fim, lembre-se que o Brasil se submete à jurisdição de **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# APOSTA ESTRATÉGICA

*A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais*[1].

Compreendendo as definições que elencamos a seguir, você terá grande chance de sucesso em eventuais questões sobre o assunto **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos:**

No Brasil, um tratado internacional sobre direitos humanos possui *status* normativo infraconstitucional e supralegal e torna inaplicáveis as leis com ele conflitantes, sejam elas anteriores ou posteriores ao ato de ratificação.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

↓

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS

↓

NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Tratados internacionais de **Direitos Humanos** aprovados com quórum:
  - de **emenda constitucional** posicionam-se no mesmo patamar hierárquico da Constituição Federal;
  - de **normas infraconstitucionais** possuem *status* infraconstitucional e supralegal, ou seja, acima das leis, mas abaixo da Constituição Federal.
- Já os **demais tratados** internacionais, **independentemente do quórum de aprovação,** possuem *status* de norma infraconstitucional.

- O **Pacto de São José da Costa Rica** derrogou as normas legais referentes à prisão do depositário infiel, mas não o inciso LXVII do art. 5º propriamente dito.

  Como consequência, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25:

  **É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.**

- Perceba que a Súmula em questão afirma ser ilícita, e não inconstitucional, a prisão civil de depositário infiel.

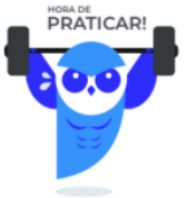


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# QUESTÕES ESTRATÉGICAS

*Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.*

*A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.*




Para o assunto **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos,** apresentamos as seguintes questões estratégicas:

**1. (CEBRASPE-CESPE / DPE-PE – Defensor - 2018)**

**Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os seguintes itens.**

**I. Os tratados e as convenções sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos, são equivalentes às emendas constitucionais e não podem ser ulteriormente declarados inconstitucionais.**

**II. O STF entende que a subscrição, pelo Brasil, do Pacto de São José da Costa Rica conduziu à inexistência de balizas a determinados comandos constitucionais, tendo, por isso, indicado a derrogação das normas legais definidoras da custódia de depositário infiel, tornando-se ilegal a sua prisão.**

**III. Tratados de direitos humanos firmados antes da Emenda Constitucional n.º 45/2004 continuam a valer como normas infraconstitucionais e não poderão passar por novo processo legislativo para alterar seu status no ordenamento jurídico.**

**Assinale a opção correta.**

**a) Apenas o item I está certo.**

**b) Apenas o item II está certo.**

**c) Apenas o item III está certo.**

**d) Apenas os itens I e II estão certos.**

**e) Apenas os itens II e III estão certos.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**Comentários**

Vamos analisar os itens:

I. ERRADA. A primeira parte da afirmativa até está correta, segundo o art. 5º, § 3º, da CF/88:

> *Art. 5º (...)*
>
> *§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

Porém, qualquer tratado internacional celebrado pelo Brasil está subordinado à autoridade normativa da Constituição da República. Portanto, pode ser declarado inconstitucional tanto por vício formal, relativo ao procedimento de aprovação, quanto material, caso ofenda o conteúdo de uma norma ou princípio constitucional.

II. CERTO. O STF entende que os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pela República Federativa do Brasil possuem status infraconstitucional e supralegal.

No caso trazido pela assertiva, a subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, que restringe a prisão civil por dívida tão somente ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, derrogou as normas legais referentes à prisão do depositário infiel, ainda que tal hipótese seja prevista na Constituição Federal.

III. ERRADO. De fato, os tratados de direitos humanos firmados antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 continuam a valer como normas infraconstitucionais e supralegais. No entanto, nada impede que os tratados de direitos humanos aprovados antes da entrada em vigor da referida emenda passem por novo processo legislativo, e, caso, obedeçam à regra do art. 5º, § 3º, adquiram *status* constitucional.

**Gabarito: B**

---

**2. (CEBRASPE-CESPE / PC-GO – Delegado de Polícia - 2017)**

**Com relação aos tratados e convenções internacionais, assinale a opção correta à luz do direito constitucional brasileiro e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).**

**a) Segundo o entendimento do STF, respaldado na teoria da supralegalidade, a ratificação do Pacto de São José da Costa Rica revogou o inciso LXVII do art. 5.º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.**

**b) O sistema constitucional brasileiro adotou, para efeito da executoriedade doméstica de um tratado internacional, a teoria dualista extremada, pois exige a edição de lei formal distinta para tal executoriedade.**

**c) O Pacto de São José da Costa Rica influenciou diretamente a edição da súmula vinculante proferida pelo STF, a qual veda a prisão do depositário infiel.**

**d) A Convenção de Palermo tem como objetivo a cooperação para a prevenção e o combate do crime de feminicídio no âmbito das nações participantes.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**e) Elaborada pelas Nações Unidas, a Convenção de Mérida, que trata da cooperação internacional contra a corrupção, ainda não foi ratificada pelo Brasil.**

**Comentários**

Vamos analisar cada uma das alternativas:

a) ERRADA. O Pacto de São José da Costa Rica tem caráter supralegal, porém infraconstitucional, de modo que só é capaz de derrogar a legislação infraconstitucional com ele conflitante, e não uma norma constitucional, caso do inciso LXVII do art. 5.º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.

b) ERRADA. Segundo o STF, o Brasil adota o sistema dualista moderado, pois via de regra os tratados internacionais são incorporados ao ordenamento pátrio com força de lei ordinária.

**c) CERTA**. Aos diplomas internacionais sobre direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, é reservado lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. Assim, torna-se inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação, tais quais as disposições legais que autorizavam a prisão do depositário infiel, hipótese autorizada pelo art. 5º, LXVII, da CF/88:

> *Art. 5º (...)*
>
> *LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;*

Como consequência, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25:

> **É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.**

Perceba que a Súmula em questão afirma ser ilícita, e não inconstitucional, a prisão civil de depositário infiel.

d) ERRADA. A Convenção de Palermo é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.

e) ERRADA. A Convenção de Mérida, nome pelo qual é conhecida a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada por Decreto Presidencial.

**Gabarito: C**

---

**3. (CEBRASPE-CESPE / CBM-AL – Oficial - 2017)**

**Embora a promulgação da Constituição Federal de 1988 represente o ápice na garantia dos direitos humanos no Brasil, avanços expressivos ocorreram mediante alterações normativas posteriores, como uma emenda constitucional que estabeleceu a submissão do país ao Tribunal Penal Internacional.**

**Comentários**

De fato, a Constituição Federal de 1988 representa nível mais elevado de garantia de direitos humanos no Brasil.

Alterações normativas posteriores, no entanto, introduziram novos elementos visando à garantia dos direitos humanos, especialmente os §§ 3º e 4º do art. 5º da CF/88, positivados por meio da EC 45/2004:



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*Art. 5º (...)*

*§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

*§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.*

**Gabarito: certa.**

---

**4. (CEBRASPE-CESPE / DPE-PI – Defensor - 2009)**

**A respeito da incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ao direito brasileiro, assinale a opção correta.**

**a) Antes da EC n.º 45, não havia, na doutrina brasileira, menção ao fato de que os tratados internacionais sobre direitos humanos deveriam ter o status de norma constitucional.**

**b) Após a EC n.º 45, todos os tratados internacionais passaram a possuir status de norma constitucional.**

**c) Após a EC n.º 45, foi dado nova abordagem aos tratados internacionais sobre direitos humanos.**

**d) Os tratados internacionais sobre direitos humanos não necessitam de aprovação pelo Congresso Nacional.**

**e) O STF sempre considerou o tratado internacional sobre direitos humanos como norma constitucional superveniente.**

**Comentários**

O gabarito é a **letra c),** pois foi a EC 45/2004 que incluiu o § 3º no art. 5º da CF/88, possibilitando que tratados internacionais sobre direitos humanos atingissem *status* constitucional, desde que aprovados sob o rito próprio das emendas à Constituição.

Vamos analisar o erro das demais alternativas:

a) ERRADA. Ainda que minoritária, havia sim, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a menção à possibilidade de os tratados internacionais sobre direitos humanos deverem possuir *status* de norma constitucional.

b) ERRADA. Somente os tratados internacionais aprovados na forma das emendas à Constituição atingem o *status* de norma constitucional.

d) ERRADA. Todos os tratados e convenções internacionais necessitam de aprovação do Congresso.

e) ERRADA. O STF sempre refutou a ideia de que o tratado internacional sobre direitos humanos fosse norma constitucional superveniente.

**Gabarito: C**

---

**5. (CEBRASPE-CESPE / PRF – Policial Rodoviário Federal - 2013)**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.**

**Comentários**

Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, equivalem às normas constitucionais derivadas, e não originárias!

**Gabarito: errada.**

---

**6. (CEBRASPE-CESPE / Defensor Público Federal – 2007)**

**Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a justiça federal.**

**Comentários**

A possibilidade de **federalização de episódios de graves violações de direitos humanos** foi introduzida no ordenamento constitucional pela EC 45/2004, que incluiu o parágrafo quinto no artigo 109 da Constituição Federal:

> *Art. 109. (...)*
>
> *§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, **o Procurador-Geral da República**, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o **Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência** para a Justiça Federal.*

**Gabarito: certa.**

---



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

*A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.*

*São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.*

*O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)*

*Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.*

*Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.*

*É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?*

*Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!*

*Vamos ao nosso questionário:*

## Perguntas

1. **Qual é a posição hierárquica em nosso ordenamento jurídico dos tratados internacionais sobre direitos humanos?**

2. **Um tratado internacional sobre direitos humanos que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, pode ser declarado inconstitucional?**

3. **Um tratado sobre direitos humanos firmado antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 pode passar por novo processo legislativo para alterar seu status no ordenamento jurídico?**

4. **A ratificação do Pacto de São José da Costa Rica revogou o inciso LXVII do art. 5º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel?**

5. **Antes da EC 45/2004, o STF considerava o tratado internacional sobre direitos humanos como norma constitucional superveniente?**

## Perguntas com respostas

1. **Qual é a posição hierárquica em nosso ordenamento jurídico dos tratados internacionais sobre direitos humanos?**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Via de regra, enquanto os tratados internacionais convencionais possuem *status* de legislação ordinária, os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem *status* infraconstitucional e supralegal.

Entretanto, desde a promulgação da EC 45/2004, os tratados e as convenções sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, são equivalentes às emendas constitucionais.

> *Art. 5º (...)*
>
> *§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

2. **Um tratado internacional sobre direitos humanos que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, pode ser declarado inconstitucional?**

Sim. Um tratado internacional sobre direitos humanos aprovado sob o rito de emenda constitucional, assim como qualquer outra emenda, pode ser declarado inconstitucional tanto por vício formal, relativo ao procedimento de aprovação, quanto material, caso ofenda o conteúdo de uma norma ou princípio constitucional.

3. **Um tratado sobre direitos humanos firmado antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 pode passar por novo processo legislativo para alterar seu status no ordenamento jurídico?**

Sim. Nada impede que os tratados de direitos humanos aprovados antes da entrada em vigor da EC passem por novo processo legislativo, e, caso, obedeçam à regra do art. 5º, § 3º, adquiram *status* constitucional.

4. **A ratificação do Pacto de São José da Costa Rica revogou o inciso LXVII do art. 5º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel?**

Não. O Pacto de São José da Costa Rica tem caráter supralegal, porém infraconstitucional, de modo que só é capaz de derrogar a legislação infraconstitucional com ele conflitante, e não uma norma constitucional, caso do inciso LXVII do art. 5º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.

Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25:

> **É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.**

5. **Antes da EC 45/2004, o STF considerava o tratado internacional sobre direitos humanos como norma constitucional superveniente?**

Não. O STF sempre refutou a ideia de que o tratado internacional sobre direitos humanos fosse norma constitucional superveniente.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# CONCLUSÃO

Bem pessoal, encerramos aqui mais um Passo Estratégico.

Um grande abraço e bons estudos!

**Vinícius de Oliveira**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

## Lista de Questões Estratégicas

1. **(CEBRASPE-CESPE / DPE-PE – Defensor - 2018)**

**Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os seguintes itens.**

**I. Os tratados e as convenções sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos, são equivalentes às emendas constitucionais e não podem ser ulteriormente declarados inconstitucionais.**

**II. O STF entende que a subscrição, pelo Brasil, do Pacto de São José da Costa Rica conduziu à inexistência de balizas a determinados comandos constitucionais, tendo, por isso, indicado a derrogação das normas legais definidoras da custódia de depositário infiel, tornando-se ilegal a sua prisão.**

**III. Tratados de direitos humanos firmados antes da Emenda Constitucional n.º 45/2004 continuam a valer como normas infraconstitucionais e não poderão passar por novo processo legislativo para alterar seu status no ordenamento jurídico.**

**Assinale a opção correta.**

**a) Apenas o item I está certo.**

**b) Apenas o item II está certo.**

**c) Apenas o item III está certo.**

**d) Apenas os itens I e II estão certos.**

**e) Apenas os itens II e III estão certos.**

2. **(CEBRASPE-CESPE / PC-GO – Delegado de Polícia - 2017)**

**Com relação aos tratados e convenções internacionais, assinale a opção correta à luz do direito constitucional brasileiro e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).**

**a) Segundo o entendimento do STF, respaldado na teoria da supralegalidade, a ratificação do Pacto de São José da Costa Rica revogou o inciso LXVII do art. 5.º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.**

**b) O sistema constitucional brasileiro adotou, para efeito da executoriedade doméstica de um tratado internacional, a teoria dualista extremada, pois exige a edição de lei formal distinta para tal executoriedade.**

**c) O Pacto de São José da Costa Rica influenciou diretamente a edição da súmula vinculante proferida pelo STF, a qual veda a prisão do depositário infiel.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**d) A Convenção de Palermo tem como objetivo a cooperação para a prevenção e o combate do crime de feminicídio no âmbito das nações participantes.**

**e) Elaborada pelas Nações Unidas, a Convenção de Mérida, que trata da cooperação internacional contra a corrupção, ainda não foi ratificada pelo Brasil.**

**3. (CEBRASPE-CESPE / CBM-AL – Oficial - 2017)**

**Embora a promulgação da Constituição Federal de 1988 represente o ápice na garantia dos direitos humanos no Brasil, avanços expressivos ocorreram mediante alterações normativas posteriores, como uma emenda constitucional que estabeleceu a submissão do país ao Tribunal Penal Internacional.**

**4. (CEBRASPE-CESPE / DPE-PI – Defensor - 2009)**

**A respeito da incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ao direito brasileiro, assinale a opção correta.**

**a) Antes da EC n.º 45, não havia, na doutrina brasileira, menção ao fato de que os tratados internacionais sobre direitos humanos deveriam ter o status de norma constitucional.**

**b) Após a EC n.º 45, todos os tratados internacionais passaram a possuir status de norma constitucional.**

**c) Após a EC n.º 45, foi dado nova abordagem aos tratados internacionais sobre direitos humanos.**

**d) Os tratados internacionais sobre direitos humanos não necessitam de aprovação pelo Congresso Nacional.**

**e) O STF sempre considerou o tratado internacional sobre direitos humanos como norma constitucional superveniente.**

**5. (CEBRASPE-CESPE / PRF – Policial Rodoviário Federal - 2013)**

**Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.**

**6. (CEBRASPE-CESPE / Defensor Público Federal – 2007)**

**Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a justiça federal.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Gabarito

1. Letra B
2. Letra C
3. CERTA
4. Letra C
5. ERRADA
6. CERTA


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**